

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1928/2531

นาง เดือน เพ็ญ ศรีระชียานนท์
โจทก์ร่วม
นาย เจริญ ลี สำราญ
นางสาว พรรณี ภาชัยยันต์

โจทก์
โจทก์
โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 178, มาตรา 249

โจทก์ทำสัญญาจะโอนสิทธิการเช่าตึกแถวให้จำเลยเมื่อจำเลยชำระเงินค่าสิทธิการเช่างวดสุดท้ายแล้ว แต่จำเลยไม่ชำระเงินงวดสุดท้าย โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาซึ่งก็ต้องให้จำเลยกลับคืนสู่ฐานะเดิมและต้องคืนเงินที่รับไว้แล้วให้แก่จำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิรับเงินจำนวนดังกล่าว จำเลยมีสิทธิฟ้องแย้งเรียกเงินจำนวนดังกล่าวได้ ค่าเสียหายที่โจทก์ขอให้นำมาหักจากเงินที่ต้องคืนให้แก่จำเลยเป็นค่าเสียหายที่โจทก์มิได้ฟ้องเรียกจากจำเลยในคดีนี้ และมิได้ให้การแก้ฟ้องแย้งในเรื่องค่าเสียหายดังกล่าว และขอหักไว้ จึงมิใช่เป็นข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาย่อมไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เช่าตึกแถวพิพาทจากโจทก์ร่วมและทำสัญญาโอนสิทธิการเช่าตึกแถวให้จำเลยโดยให้ชำระเป็น 3 งวด จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 2 งวด และเช่าอยู่ในตึกแถวพิพาทแล้ว แต่ไม่ชำระเงินงวดที่ 3 โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาให้จำเลย

และบริวารออกไปจากตึกแถวพิพาท จำเลยไม่ยอมออกและไม่ชำระเงินงวดที่เหลือ ขอให้บังคับจำเลยออกจากตึกแถวพิพาทและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย จำเลยให้การ และฟ้องแย้งว่าจำเลยไม่ผิดสัญญา โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและรับเงินที่จำเลย ชำระไปแล้วหากโจทก์ไม่โอนสิทธิการเช่าแก่จำเลยต้องคืนเงินที่รับไปแล้วแก่จำเลย และโจทก์เสียหายไม่เกินเดือนละ 60 บาท ขอให้โจทก์คืนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย โจทก์และโจทก์ร่วมให้การแก้ฟ้องแย้งว่าจำเลยผิดสัญญาค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้อง พอสมควรแล้ว จำเลยไม่มีสิทธิฟ้องแย้งเรียกเงินที่ชำระแล้วคืนศาลชั้นต้นพิพากษา ให้ขับไล่จำเลยออกจากตึกพิพาท ให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 3,000 บาท นับแต่วัน ฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากตึกแถวพิพาท ให้โจทก์ใช้เงิน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ จำเลย โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ได้ทำสัญญาจะโอนสิทธิ การเช่าตึกแถวพิพาทให้จำเลยตามเอกสารหมายเลข 4 หรือ ล.1 ในราคา 220,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 3 งวดงวดแรกจำนวน 50,000 บาท ชำระในวันทำสัญญา งวดที่ 2 จำนวน 100,000 บาท โจทก์ได้รับแล้ว งวดที่ 3 จำนวน 70,000 บาท ชำระ ภายในเดือนธันวาคม 2526 จะทำการโอนสิทธิการเช่าให้จำเลยต่อเมื่อได้ชำระเงิน งวดที่ 3 แล้วจำเลยไม่ได้ชำระเงินงวดที่ 3 โจทก์จึงบอกเลิกสัญญา จำเลยได้รับ หนังสือบอกเลิกสัญญาแล้ว ข้อที่โจทก์ฎีกาว่า เมื่อฟังว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาและ โจทก์ได้บอกเลิกสัญญากับจำเลยโดยชอบแล้วถึงแม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 391 จะบัญญัติไว้ว่าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งคืนสู่ฐานะเดิมก็จริง แต่จำเลย ไม่มีสิทธิฟ้องแย้งเรียกเงินจำนวน 150,000 บาทคืนพร้อมดอกเบี้ยจากโจทก์ได้ เพราะตึกแถวพิพาทตอนให้จำเลยเช่าอยู่อาศัยยังอยู่ในสภาพดีมาก แต่ขณะนี้มิสภาพ เก่ามากเพราะจำเลยและบริวารไม่ดูแลรักษาอย่างวิญญูชนทั่วไป และทางราชการได้ มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินซึ่งอยู่ใกล้ตึกแถวพิพาทนี้ อันทำให้ราคาตึกแถว

พิพาทลดลง หากจะโอนสิทธิการเช่าต่อให้บุคคลอื่นก็จะไม่ได้ในราคา 220,000 บาท โจทก์เสียหายมาก ขณะโจทก์เข้าครอบครองตึกแถวพิพาทพบว่ามีการทำลายบันได ภายใน ท่อประปา ตู้กระจก และจำเลยได้ค้างค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า รวมแล้ว ประมาณ 30,000 บาทเศษซึ่งโจทก์ได้ฟ้องจำเลย จำเลยยอมใช้ให้ และที่ฎีกาว่า โจทก์ต้องเสียเงินเป็นค่าโอนสิทธิการเช่าและต่อเวลาเช่าให้โจทก์ร่วมเป็นเงิน 35,000 บาทตามเอกสารหมาย จ.7 ซึ่งโจทก์ได้เอาจากเงินจำนวน 150,000 บาทที่รับจาก จำเลยชำระให้โจทก์ร่วม โจทก์ต้องมีสิทธิหักเงิน 35,000 บาท และค่าเสียหายตาม คำพิพากษาออกจากเงินจำนวน 150,000 บาทด้วยซึ่งมีจำนวนพอ ๆ กัน โจทก์จึงมี สิทธิรับเงินจำนวน 150,000 บาทได้ขอพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิรับเงินจำนวน 150,000 บาทของจำเลยได้นั้นเห็นว่า เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญา ก็ต้องให้จำเลยกลับ คืนสู่ฐานะเดิม โจทก์ต้องคืนเงินจำนวน 150,000 บาทให้แก่จำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิรับ เงินจำนวนดังกล่าวจำเลยจึงมีสิทธิฟ้องแย้งเรียกเงินจำนวนดังกล่าวได้ ส่วนความเสียหายที่โจทก์กล่าวมาในฎีกา และขอให้ศาลนำค่าเสียหายตามที่อ้างมาหักจากเงิน จำนวนดังกล่าว นั้น เห็นว่าเป็นค่าเสียหายที่โจทก์มิได้ฟ้องเรียกจากจำเลยในคดีนี้และ โจทก์มิได้ให้การแก้ฟ้องแย้งของจำเลยในเรื่องค่าเสียหายดังกล่าวและขอหักไว้ ค่าเสียหายที่โจทก์อ้างว่าถ้าจะให้เช่าตึกแถวพิพาทจะได้ค่าเช่าเดือนละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ศาลก็พิพากษาให้จำเลยชดใช้ให้จนกว่าจำเลยจะส่งมอบตึกแถวให้แล้ว ความเสียหายตามที่โจทก์อ้างมาในฎีกาจึงเป็นคนละเรื่องกัน มิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่า กล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้อง ตามกันมาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ